



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.B/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AWANG SUHARI Alias HAR Bin MASANTO**
2. Tempat lahir : Tabang
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Lingai Rt. 03 Kel. Gunung Lingai Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 ;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum, serta akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Trg. tanggal 2 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Trg. tanggal 2 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWANG SUHARI Alias HAR Bin MASANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat akta otentik palsu” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 264 ayat (2)

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Trg



KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa AWANG SUHARI Alias HAR Bin MASANTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar SIM jenis BI atas nama : AWANG SUHARI, Alamat : Jl. Gn. Lingai RT. 03 Kel. Gn. Lingai Kota Samarinda, Tempat & Tanggal Lahir : 10 Agustus 1981, Tinggi : 170 cm, Pekerjaan : Pegawai Swasta, No. SIM : 810817150411 berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di Samarinda tanggal 10 Agustus 2017 yang terdapat tanda tangan Kapolresta Samarinda ARIEF PRAPTO S., SH, S.IK, MM KOMBES POL NRP 67080476 Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terhadap Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan memohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa AWANG SUHARI Alias HAR Bin MASANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Danau Aji Simping 4 Unikarta Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita saat Terdakwa sedang istirahat di simpang 3 Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dalam perjalanan menuju ke Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa ngobrol dengan orang tersebut, setelah itu Terdakwa berkata "saya pernah mempunyai SIM B-I namun sudah hilang dan masa berlakunya juga sudah habis" kemudian di jawab oleh orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut "jika mau buat SIM B-I saya bisa bantu", setelah itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut meminta foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk melengkapi syarat pembuatan SIM B-I;
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2017 orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menghubungi Terdakwa, memberitahukan bahwa SIM B-I milik Terdakwa sudah jadi dan mengajak Terdakwa untuk ketemuan di tempat yang sama yakni di simpang 3 Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, setelah bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, kemudian orang tersebut memberikan SIM B-I dan meminta imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah melihat SIM B-I tersebut, Terdakwa patut menduga bahwa SIM tersebut palsu, karena Terdakwa mengetahui bahwa cara memperpanjang SIM yakni Terdakwa harus datang sendiri ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 22.00 wita saat Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih KT-1585-NW saat Terdakwa melintas di Jalan Danau Aji Simpang 4 Unikarta Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, saat itu mobil yang di kemudikan Terdakwa di hentikan oleh saksi JOKO PRASETYO, saksi YUDO APRITAMA dan FERY SUBIANTO yang sedang melaksanakan razia, kemudian saksi JOKO PRASETYO, saksi YUDO APRITAMA dan FERY SUBIANTO memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan SIM Terdakwa, pada saat pemeriksaan SIM B-I milik Terdakwa tersebut, saksi JOKO PRASETYO, saksi YUDO APRITAMA dan FERY SUBIANTO merasa ada kejanggalan di SIM B-I Terdakwa tersebut yakni ukuran dan material SIM B-I milik Terdakwa ukurannya tidak sesuai/kebesaran dari SIM pada umumnya, setelah di buka SIM B-I milik Terdakwa tersebut tidak terdapat Chip didalamnya, melihat kejanggalan tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Trg



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa AWANG SUHARI Alias HAR Bin MASANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Danau Aji Simpang 4 Unikarta Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita saat Terdakwa sedang istirahat di simpang 3 Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dalam perjalanan menuju ke Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa ngobrol dengan orang tersebut, setelah itu Terdakwa berkata "saya pernah mempunyai SIM B-I namun sudah hilang dan masa berlakunya juga sudah habis" kemudian di jawab oleh orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut "jika mau buat SIM B-I saya bisa bantu", setelah itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut meminta foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk melengkapi syarat pembuatan SIM B-I;
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2017 orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menghubungi Terdakwa, memberitahukan bahwa SIM B-I milik Terdakwa sudah jadi dan mengajak Terdakwa untuk ketemuan di tempat yang sama yakni di simpang 3 Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, setelah bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, kemudian orang tersebut memberikan SIM B-I dan meminta imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah melihat SIM B-I tersebut, Terdakwa patut menduga bahwa SIM tersebut palsu, karena Terdakwa mengetahui bahwa cara memperpanjang SIM yakni Terdakwa harus datang sendiri ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Trg



22.00 wita saat Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih KT-1585-NW saat Terdakwa melintas di Jalan Danau Aji Simpang 4 Unikarta Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, saat itu mobil yang di kemudikan Terdakwa di hentikan oleh saksi JOKO PRASETYO, saksi YUDO APRITAMA dan FERY SUBIANTO yang sedang melaksanakan razia, kemudian saksi JOKO PRASETYO, saksi YUDO APRITAMA dan FERY SUBIANTO memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan SIM Terdakwa, pada saat pemeriksaan SIM B-I milik Terdakwa tersebut, saksi JOKO PRASETYO, saksi YUDO APRITAMA dan FERY SUBIANTO merasa ada kejanggalan di SIM B-I Terdakwa tersebut yakni ukuran dan material SIM B-I milik Terdakwa ukurannya tidak sesuai/kebesaran dari SIM pada umumnya, setelah di buka SIM B-I milik Terdakwa tersebut tidak terdapat Chip didalamnya, melihat kejanggalan tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUDO APRITAMA Bin TARMAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menggunakan SIM palsu pada hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wita di Jl. Danau Aji / Simpang 4 Unikarta Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa SIM yang digunakan atau diduga dipalsukan oleh Terdakwa adalah SIM BI KALTIM dengan nama AWANG SAHARI, Alamat Jl. Gunung Lingai RT. 03 Kel. Gunung Lingai Kota Samarinda dengan nomor SIM : 810817150411 berlaku sampai 10 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Kapolresta Samarinda Kombes Pol ARIEF PRAPTO, SH, SIK, MM;
- Bahwa saksi ada memeriksa SIM BI yang digunakan oleh Terdakwa dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Trg



dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan saksi melihat kejanggalan dari SIM yang ditunjukkan oleh Terdakwa antara lain ukuran SIM yang tidak sesuai / kebesaran, dan dari material SIM yang di tunjukan tidak seperti SIM pada umumnya dan setelah di buka/ kupas tidak ada chip didalamnya, selanjutnya karena melihat ada kejanggalan tersebut kemudian saksi mengecek nomor yang tertera di SIM tersebut, namun nomor SIM tersebut tidak terdaftar dan apabila atas nama Terdakwa sesuai dengan nama yang ada di SIM tersebut ada dalam sistem lintas kepolisian namun untuk masa berlaku SIM tersebut sudah habis;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melakukan penilangan dan selanjutnya saksi menyerahkan Terdakwa ke pihak Reskrim untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. FERY SUBIANTO Bin ABDUL GHONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menggunakan SIM palsu pada hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wita di Jl. Danau Aji / Simpang 4 Unikarta Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal saat saksi dan tim Lintas Tenggarong melakukan razia untuk memeriksa kelengkapan surat-surat berkendara, dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan saksi melihat kejanggalan dari SIM yang ditunjukkan oleh Terdakwa antara lain ukuran SIM yang tidak sesuai / kebesaran, dan dari material SIM yang ditunjukkan tidak seperti SIM pada umumnya;
- Bahwa SIM yang digunakan atau diduga dipalsukan oleh Terdakwa adalah SIM BI KALTIM dengan nama AWANG SUHARI, Alamat Jl. Gunung Lingai RT. 03 Kel. Gunung Lingai Kota Samarinda dengan No. SIM : 810817150411 berlaku 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Kapolresta Samarinda Komber Pol ARIEF PRAPTO, SH, SIK, MM;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendapatkan SIM yang diduga palsu dari Bripka JOKO yang pada saat bersamaan dengan anggota Polri lainnya sedang melaksakan razia dan melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan selanjutnya pada saat Bripka JOKO melakukan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Trg



pemeriksaan SIM atas nama AWANG SUHARI yang digunakan sdr. AWANG SUHARI ada timbul rasa kecurigaan karena SIM yang digunakan berbeda dengan SIM yang biasa digunakan pada umumnya, selanjutnya saksi membawa orang tersebut beserta SIM-nya kepada sdr. YUDO agar dilakukan proses penilangan An. AWANG SUHARI;

- Bahwa setelah saksi meneyerahkan Terdakwa kepada sdr. YUDO saksi masih mencari tahu tentang kebenaran SIM tersebut sehingga saksi mengupas kulitnya/plastiknya ternyata dari bahan kertas sehingga makin memperkuat keyakinan saksi bahwa SIM An. AWANG SUHARI adalah palsu selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa kepada piket Reskrim guna diproses selanjutnya;
- Bahwa perbedaan antara SIM An. AWANG SUHARI yang diduga palsu dengan SIM asli yang biasa digunakan pada umumnya, yaitu :
 - Pada dasarnya bahan/logistik yang digunakan untuk pembuatan SIM yang asli lebih keras dan tidak lembek dan tidak mudah terlipat sedangkan SIM An. AWANG SUHARI bahannya lembek dan mudah terlipat;
 - Pada dasarnya SIM yang asli ada lambang bendera merah putih dibelakang SIM sedangkan SIM An. AWANG SUHARI tidak ada;
 - Pada dasarnya SIM yang asli plastiknya tidak mudah lepas sedang SIM An. AWANG SUHARI mudah terlepas;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tentang SIM BI yang dipergunakannya "Apakah pada saat membuat SIM BI tersebut ada datang kekantor Polisi" lalu dijawab oleh Terdakwa "Tidak melainkan dibuatkan oleh teman", sehingga hal tersebut menambah keyakinan saksi untuk menduga SIM BI atas nama Terdakwa tersebut adalah palsu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Danau Aji Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara tepatnya disimpang 4 Unikarta, dimana pada waktu itu Petugas Polisi sedang melakukan Razia Kendaraan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa sedang menggunakan SIM jenis B-I, dan Terdakwa sedang mengendarai/menyetir 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No.Pol KT-1585-NW;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah SIM jenis B-I yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa SIM jenis B-I milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan sebagai SIM mobil dan pada saat Terdakwa diminta oleh Petugas Kepolisian menunjukkan SIM, Terdakwa menunjukkan SIM tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti ujian tes sebagai persyaratan pembuatan SIM jenis B-I milik Terdakwa tersebut di Polresta Samarinda;
- Bahwa awalnya hari lupa sekitar bulan Oktober tahun 2017 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di Simpang 3 Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara pada saat Terdakwa sedang istirahat kemudian ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa berkata "saya pernah mempunyai SIM B-I namun masa berlakunya sudah habis" selanjutnya dijawab oleh seseorang tersebut "jika mau buat SIM B-I saya bisa bantu dan saya diminta foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, kemudian Terdakwa menyanggupinya, sekitar 1 bulan kemudian orang tersebut menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa SIM B-I milik sudah jadi, selanjutnya Terdakwa janji ketemu di tempat semula kami ketemu yaitu di Simpang 3 Kembang Janggut, setelah ketemu Terdakwa diberikan 1 (satu) buah SIM jenis B-I atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa diminta uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai upah pembuatan SIM tersebut dan Terdakwa kembali menyanggupi hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah buat SIM B-I di Polres Samarinda di Jl. Bayangkara Samarinda dan pada waktu itu Terdakwa sendiri ke kantor Polisi mengurus SIM pada waktu itu Petugas Polisi melakukan Foto langsung dan kemudian SIM Terdakwa pun jadi;
- Bahwa pada waktu itu SIM B-I Terdakwa sudah lama hilang, kemudian Terdakwa pun tanpa disengaja ketemu orang tersebut, karena mendengar ceritanya bahwa dia bisa buat SIM tanpa harus ke Kantor Polisi, maka Terdakwa pun senang dan mau membuat SIM tanpa harus ke Kantor Polisi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Trg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar SIM jenis BI atas nama : AWANG SUHARI, Alamat : Jl. Gn. Lingai RT. 03 Kel. Gn. Lingai Kota Samarinda, Tempat & Tanggal Lahir : 10 Agustus 1981, Tinggi : 170 cm, Pekerjaan : Pegawai Swasta, No. SIM : 810817150411 berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di Samarinda tanggal 10 Agustus 2017 yang terdapat tanda tangan Kapolresta Samarinda ARIEF PRAPTO S., SH, S.IK, MM KOMBES POL NRP 67080476;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita saat Terdakwa sedang istirahat di simpang 3 Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dalam perjalanan menuju ke Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa ngobrol dengan orang tersebut, setelah itu Terdakwa berkata "saya pernah mempunyai SIM B-I namun sudah hilang dan masa berlakunya juga sudah habis" kemudian di jawab oleh orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut "jika mau buat SIM B-I saya bisa bantu", setelah itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut meminta foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk melengkapi syarat pembuatan SIM B-I;
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2017 orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menghubungi Terdakwa, memberitahukan bahwa SIM B-I milik Terdakwa sudah jadi dan mengajak Terdakwa untuk ketemuan di tempat yang sama yakni di simpang 3 Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, setelah bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, kemudian orang tersebut memberikan SIM B-I dan meminta imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah melihat SIM B-I tersebut, Terdakwa patut menduga bahwa SIM tersebut palsu, karena Terdakwa mengetahui bahwa cara memperpanjang SIM yakni Terdakwa harus datang sendiri ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 22.00 wita saat Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih KT-1585-NW saat Terdakwa melintas di Jalan Danau Aji Simpang 4 Unikarta Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, saat itu mobil yang di kemudikan Terdakwa di hentikan oleh saksi JOKO

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Trg



PRASETYO, saksi YUDO APRITAMA dan FERY SUBIANTO yang sedang melaksanakan razia, kemudian saksi JOKO PRASETYO, saksi YUDO APRITAMA dan FERY SUBIANTO memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan SIM Terdakwa, pada saat pemeriksaan SIM B-I milik Terdakwa tersebut, saksi JOKO PRASETYO, saksi YUDO APRITAMA dan FERY SUBIANTO merasa ada kejanggalan di SIM B-I Terdakwa tersebut yakni ukuran dan material SIM B-I milik Terdakwa ukurannya tidak sesuai/kebesaran dari SIM pada umumnya, setelah di buka SIM B-I milik Terdakwa tersebut tidak terdapat Chip didalamnya, melihat kejanggalan tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam KUHP menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Subjek Hukum mana dipersyaratkan hadir dimuka persidangan dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dianggap cakap melakukan perbuatan dan dapat pula dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur ini yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tersebut haruslah dalam keadaan bebas yang artinya tidak terbelenggu baik yang bersifat fisik maupun secara kejiwaan, sedangkan pengertian sehat jasmani yakni orang tersebut diperhadapkan dipersidangan tidak mengganggu kesehatannya (sakit) yang dapat mengganggu daya pikir yang bersangkutan sehingga terhalang baginya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan, hal mana dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan dimuka persidangan, adapun pengertian sehat rohani yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tidak dalam keadaan sakit secara kejiwaan, hal tersebut dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap persoalan yang ia hadapi serta kecakapan yang bersangkutan dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan termasuk memahami seluruh proses persidangan yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tenggaraong telah dihadapkan seseorang yaitu Terdakwa AWANG SUHARI Alias HAR Bin MASANTO dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, yang bersangkutan hadir dipersidangan dalam hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, hal mana dibuktikan bahwa yang bersangkutan dihadapkan dipersidangan tidak dalam belenggu atau terbelenggu, tidak terhalang suatu penyakit dengan dibuktikan melalui kemampuan Terdakwa dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jika dikaitkan dengan pengertian diatas maka Terdakwa AWANG SUHARI Alias HAR Bin MASANTO yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo merupakan Subyek Hukum dimaksud. Sebagaimana pula mengacu pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, sebagaimana telah pula dicocokkan dengan identitas lengkap dari Terdakwa (vide pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP), Sehingga menurut Majelis Hakim tidak terjadi *error in persona* (salah orang). Namun unsur padal ini bersifat formil, sehingga untuk menentukan apakah yang bersangkutan tersebut dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur berikutnya. Oleh karenanya unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terbukti ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Trg



Ad.2. Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, unsur ini berbentuk alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita saat Terdakwa sedang istirahat di simpang 3 Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dalam perjalanan menuju ke Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa ngobrol dengan orang tersebut, setelah itu Terdakwa berkata "saya pernah mempunyai SIM B-I namun sudah hilang dan masa berlakunya juga sudah habis" kemudian di jawab oleh orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut "jika mau buat SIM B-I saya bisa bantu", setelah itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut meminta foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk melengkapi syarat pembuatan SIM B-I;
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2017 orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menghubungi Terdakwa, memberitahukan bahwa SIM B-I milik Terdakwa sudah jadi dan mengajak Terdakwa untuk ketemuan di tempat yang sama yakni di simpang 3 Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, setelah bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, kemudian orang tersebut memberikan SIM B-I dan meminta imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah melihat SIM B-I tersebut, Terdakwa patut menduga bahwa SIM tersebut palsu, karena Terdakwa mengetahui bahwa cara memperpanjang SIM yakni Terdakwa harus datang sendiri ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar jam 22.00 wita saat Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih KT-1585-NW saat Terdakwa melintas di Jalan Danau Aji Simpang 4 Unikarta Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, saat itu mobil yang di kemudikan Terdakwa di hentikan oleh saksi JOKO PRASETYO, saksi YUDO APRITAMA dan FERY SUBIANTO yang sedang melaksanakan razia, kemudian saksi JOKO PRASETYO, saksi YUDO APRITAMA dan FERY SUBIANTO memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan SIM Terdakwa, pada saat pemeriksaan SIM B-I milik

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Trg



Terdakwa tersebut, saksi JOKO PRASETYO, saksi YUDO APRITAMA dan FERY SUBIANTO merasa ada kejanggalan di SIM B-I Terdakwa tersebut yakni ukuran dan material SIM B-I milik Terdakwa ukurannya tidak sesuai/kebesaran dari SIM pada umumnya, setelah di buka SIM B-I milik Terdakwa tersebut tidak terdapat Chip didalamnya, melihat kejanggalan tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar SIM jenis BI atas nama : AWANG SUHARI, Alamat : Jl. Gn. Lingai RT. 03 Kel. Gn. Lingai Kota Samarinda, Tempat & Tanggal Lahir : 10 Agustus 1981, Tinggi : 170 cm, Pekerjaan : Pegawai Swasta, No. SIM : 810817150411 berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di Samarinda tanggal 10 Agustus 2017 yang terdapat tanda tangan Kapolresta Samarinda ARIEF PRAPTO S., SH, S.IK, MM KOMBES POL NRP 67080476 merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AWANG SUHARI Alias HAR Bin MASANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan surat akta otentik palsu"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SIM jenis BI atas nama : AWANG SUHARI, Alamat : Jl. Gn. Lingai RT. 03 Kel. Gn. Lingai Kota Samarinda, Tempat & Tanggal Lahir : 10 Agustus 1981, Tinggi : 170 cm, Pekerjaan : Pegawai Swasta, No. SIM : 810817150411 berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di Samarinda tanggal 10 Agustus 2017 yang terdapat tanda tangan Kapolresta Samarinda ARIEF PRAPTO S., SH, S.IK, MM KOMBES POL NRP 67080476;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Kamis** tanggal **31 Mei 2018**, oleh kami NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, SH.,MH dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh ORMULIA ORRIZA, SP sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dan dihadiri oleh NADRAH NASIR, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

KEMAS REYNALD MEI, SH.,MH.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH.

Panitera Pengganti

ORMULIA ORRIZA, SP.